

# Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013)

Jovens de 15 a 29 anos, princípios, direitos e Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)

## O que é o Estatuto e quem ele protege

Pessoal, o **Estatuto da Juventude** é uma lei **curta (48 artigos)** e muito "cobrável" na literalidade. A estratégia é decorar a **estrutura**, os **números** e as **listas de direitos**.

**Quem é jovem (art. 1º, § 1º):** pessoas com idade **entre 15 e 29 anos**.

**Atenção à sobreposição com o ECA:** - Adolescentes de **15 a 18 anos** continuam regidos pelo **ECA (Lei 8.069/1990)**. O Estatuto da Juventude só se aplica a eles **excepcionalmente**, quando **não conflitar** com as normas de proteção integral (art. 1º, § 2º). - O ECA também prevalece para o **trabalho** do adolescente de 15 a 18 anos (art. 16). - Quem faz a interlocução institucional com os adolescentes de 15 a 18 anos são os **conselhos de direitos da criança e do adolescente** (arts. 6º, parágrafo único, e 47).

A lei tem **dois títulos**:

| Título | Assunto                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I      | <b>Dos direitos e das políticas públicas de juventude</b> — princípios, diretrizes e 11 grupos de direitos |
| II     | <b>Do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)</b> — competências, conselhos                               |

## Princípios (art. 2º) — 8 incisos

1. **Promoção da autonomia e emancipação** dos jovens;
2. **valorização e promoção da participação social e política**, direta e por representações;
3. promoção da **criatividade** e da participação no desenvolvimento do País;
4. reconhecimento do jovem como **sujeito de direitos universais, geracionais e singulares**;
5. promoção do **bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral**;
6. respeito à **identidade e à diversidade** individual e coletiva da juventude;
7. promoção da **vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação**; e
8. valorização do **diálogo e convívio do jovem com as demais gerações**.

**Pegadinha:** a "**emancipação**" do inciso I **não é** a emancipação do Código Civil. O parágrafo único esclarece que ela se refere à **trajetória de inclusão, liberdade e participação** do jovem na sociedade.

## Diretrizes gerais (art. 3º)

Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas de juventude devem: desenvolver a **intersectorialidade**; **incentivar a ampla participação juvenil** na formulação, implementação e avaliação; ampliar as **alternativas de inserção social**; proporcionar atendimento de acordo com as **especificidades** do jovem; garantir **meios e equipamentos públicos** (cultura, esporte, mobilidade, tempo livre); promover o **território como espaço de integração**; fortalecer as relações com os entes federados e as **redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude**; ampliar a **gestão de**

**informação e produção de conhecimento**; promover a **integração internacional** (preferencialmente **América Latina e África**); garantir integração com **Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria**; e zelar pelos direitos dos jovens de **18 a 29 anos privados de liberdade e egressos** do sistema prisional.

## Os 11 grupos de direitos (arts. 4º a 38)

A lista a seguir é a **ordem da lei** (seções I a XI). Decore a sequência: ela cai muito em "qual destes não é um direito da seção...".

| Seção | Direito                                                                                  | Pontos de atenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | <b>Cidadania, participação social e política e representação juvenil</b> (arts. 4º a 6º) | Participação em espaços públicos e comunitários; <b>livre associação</b> (dever do poder público de <b>incentivar</b> ); diretrizes: <b>órgão governamental específico</b> para a gestão e <b>conselhos de juventude</b> em todos os entes                                                                                                                                                                         |
| II    | <b>Educação</b> (arts. 7º a 13)                                                          | <b>Educação básica obrigatória e gratuita</b> , inclusive para quem não teve acesso na idade adequada; <b>EJA</b> ; <b>ensino superior</b> (ações afirmativas para negros, indígenas e alunos de escola pública); <b>educação profissional e tecnológica</b> ; atendimento educacional especializado ao jovem com deficiência; extensão do <b>transporte escolar</b> ; <b>participação nos conselhos escolares</b> |
| III   | <b>Profissionalização, trabalho e renda</b> (arts. 14 a 16)                              | Em condições de <b>liberdade, equidade e segurança</b> , adequadamente remunerado e com proteção social; <b>compatibilização entre horários de trabalho e estudo</b> ; <b>linha de crédito</b> para jovens empreendedores; combate à exploração e precarização; apoio ao <b>jovem trabalhador rural e com deficiência</b>                                                                                          |
| IV    | <b>Diversidade e igualdade</b> (arts. 17 e 18)                                           | Vedada discriminação por etnia, raça, cor, cultura, origem, idade, sexo, <b>orientação sexual</b> , idioma, religião, opinião, deficiência e condição social ou econômica                                                                                                                                                                                                                                          |
| V     | <b>Saúde</b> (arts. 19 e 20)                                                             | Acesso <b>universal e gratuito ao SUS</b> ; atenção integral; temas de <b>álcool, tabaco e drogas e saúde sexual e reprodutiva</b> nos projetos pedagógicos; <b>proibição de propagandas de bebidas com qualquer teor alcoólico com a participação de pessoa menor de 18 anos</b>                                                                                                                                  |
| VI    | <b>Cultura</b> (arts. 21 a 25)                                                           | Livre criação, acesso e participação; <b>meia-entrada</b> (art. 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VII   | <b>Comunicação e liberdade de expressão</b> (arts. 26 e 27)                              | Produção de conteúdo; <b>inclusão digital</b> ; acessibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIII  | <b>Desporto e lazer</b> (arts. 28 a 30)                                                  | Prioridade para o <b>desporto de participação</b> ; escolas devem buscar <b>pelo menos um local apropriado para atividades poliesportivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IX    | <b>Território e mobilidade</b> (arts. 31 a 33)                                           | Moradia, circulação e equipamentos públicos; <b>transporte interestadual</b> (art. 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| X     | <b>Sustentabilidade e meio ambiente</b> (arts. 34 a 36)                                  | Meio ambiente ecologicamente equilibrado e <b>dever de defendê-lo</b> ; <b>educação ambiental</b> em todos os níveis                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XI    | <b>Segurança pública e acesso à justiça</b> (arts. 37 e 38)                              | Ambiente seguro, <b>sem violência</b> ; políticas de segurança articuladas entre União, Estados, DF, Municípios e ações não governamentais; prevenção e enfrentamento da violência; foco em <b>jovens em risco, vulnerabilidade e egressos</b> do sistema penitenciário; acesso à <b>Defensoria Pública</b>                                                                                                        |

**Mnemônico da ordem:** Cidadania · Educação · Trabalho · Diversidade · Saúde · Cultura · Comunicação · Desporto · Território · Sustentabilidade · Segurança. Frase: "Cada Estudante Tem Direito: Saúde, Cultura, Comunicação, Desporto, Território, Sustentabilidade, Segurança."

## Os números que mais caem

| Tema                                               | Regra                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meia-entrada</b> (art. 23)                      | Jovens <b>de até 29 anos</b> de <b>famílias de baixa renda</b> e <b>estudantes</b> : <b>metade do preço</b> do ingresso em cinema, teatro, espetáculos e eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento |
| <b>Baixa renda</b> (§ 9º)                          | Família inscrita no <b>CadÚnico</b> com renda mensal de <b>até 2 salários mínimos</b>                                                                                                                              |
| <b>Limite da meia-entrada</b> (§ 10)               | <b>40%</b> do total de ingressos de cada evento                                                                                                                                                                    |
| <b>Carteira de Identificação Estudantil (CIE)</b>  | <b>Validade até 31 de março do ano seguinte</b> à expedição; gratuita para estudantes de baixa renda                                                                                                               |
| <b>Transporte coletivo interestadual</b> (art. 32) | <b>2 vagas gratuitas por veículo</b> para jovens de baixa renda; <b>mais 2 vagas com desconto mínimo de 50%</b> (usadas depois de esgotadas as gratuitas)                                                          |
| <b>Faixa etária</b>                                | <b>15 a 29 anos</b> (jovem)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vigência</b> (art. 48)                          | <b>180 dias</b> depois da publicação (publicada em <b>6 de agosto de 2013</b> )                                                                                                                                    |
| <b>Conferências de Juventude</b>                   | Intervalo <b>máximo de 4 anos</b> (União, Estados e Municípios)                                                                                                                                                    |

**Pegadinha da meia-entrada:** os eventos esportivos de que tratam as Leis 12.663/2012 e 12.780/2013 **ficam de fora** do benefício (art. 23, § 8º).

## Sistema Nacional de Juventude — Sinajuve (arts. 39 a 47)

- **Instituição (art. 39):** composição, organização, competência e funcionamento serão definidos por **regulamento**; o **financiamento** (art. 40) também.
- **Competências (arts. 41 a 44):**

| Ente                    | Principais competências                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>União</b>            | Formular e coordenar a <b>Política Nacional de Juventude</b> ; coordenar e manter o <b>Sinajuve</b> ; elaborar o <b>Plano Nacional de Políticas de Juventude</b> ; convocar as <b>Conferências Nacionais</b> (com o Conselho Nacional de Juventude); prestar <b>assistência técnica e suplementação financeira</b> |
| <b>Estados</b>          | Coordenar o Sinajuve em âmbito estadual; elaborar <b>planos estaduais</b> (conforme o Plano Nacional); criar e manter programas; convocar <b>Conferências Estaduais</b> ; editar <b>normas complementares</b> ; <b>cofinanciar</b>                                                                                 |
| <b>Municípios</b>       | Coordenar o Sinajuve em âmbito municipal; <b>planos municipais</b> (conforme os planos nacional e estadual); programas; <b>Conferências Municipais</b> ; normas complementares; cofinanciar                                                                                                                        |
| <b>Distrito Federal</b> | <b>Acumula</b> as competências de Estados e Municípios (art. 44)                                                                                                                                                                                                                                                   |

- **Conselhos de juventude (arts. 45 e 46):** órgãos **permanentes e autônomos, não**

**jurisdicionais**, encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia dos direitos do jovem. **Atribuições:** encaminhar ao **Ministério Público** notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; **expedir notificações**; **solicitar informações** às autoridades públicas; **assessorar o Poder Executivo local** nos planos, programas e proposta orçamentária.

- **Adolescentes de 15 a 18 anos (art. 47):** cabe aos **conselhos de direitos da criança e do adolescente** deliberar e controlar as ações a eles relativas.

**Compare com o Conselho Tutelar (ECA):** ambos são "permanentes, autônomos e **não jurisdicionais**". Cuidado para não trocar as atribuições: o conselho de juventude **trata de políticas públicas**; o Conselho Tutelar **zela pelo cumprimento dos direitos** da criança e do adolescente em casos concretos.

## Resumo para revisar

| Tema                     | O que decorar                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idade                    | <b>15 a 29 anos</b> ; 15–18 → <b>ECA</b> prevalece                                                                      |
| Princípios               | <b>8</b> ; "emancipação" ≠ emancipação civil                                                                            |
| Direitos                 | <b>11</b> (cidadania → segurança e acesso à justiça)                                                                    |
| Educação                 | Básica <b>obrigatória e gratuita</b> , inclusive para quem não teve acesso na idade certa                               |
| Saúde                    | <b>SUS universal e gratuito</b> ; propaganda de bebida alcoólica <b>não pode</b> ter menor de 18                        |
| Meia-entrada             | Até <b>29 anos</b> , baixa renda ( <b>CadÚnico</b> , até <b>2 SM</b> ) e estudantes; limite de <b>40%</b> dos ingressos |
| Transporte interestadual | <b>2 gratuitas + 2 com 50%</b> por veículo                                                                              |
| Sinajuve                 | Coordenado pela <b>União</b> ; Estados e Municípios coordenam em seu âmbito; <b>DF</b> soma as duas                     |
| Conferências             | Intervalo <b>máximo de 4 anos</b>                                                                                       |
| Vigência                 | <b>180 dias</b> após a publicação (06/08/2013)                                                                          |

### Fontes e método.

Texto da Lei Federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, conforme publicado no portal do Planalto. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo Mentor!A, em linguagem própria.